

SUPUESTO PRÁCTICO PRIMERO

Con fecha 04/05/2026, tiene entrada en el registro general de Diputación Foral de Bizkaia carta certificada dirigida al departamento de Transportes, Movilidad y Turismo. Se trata de una solicitud de concesión de autorización administrativa de transporte escolar regular de uso especial, presentada por Jon Alberdi en representación de la empresa **AUTOBUSES BIZKAIA S.L.**

La sección competente en materia de autorizaciones, una vez verificado que existe poder de representación en favor de Jon Alberdi, le requiere para que subsane la forma de presentación de la solicitud. Jon responde mediante escrito presentado en la oficina de correos, indicando que él es una persona física y que, por tanto, no está obligado a utilizar otra forma de presentación.

Finalmente, Jon comunica que será la propia empresa la que presente una nueva solicitud.

Así, **AUTOBUSES BIZKAIA S.L.**, presenta solicitud de autorización debidamente firmada, que tiene entrada en el registro electrónico de Diputación Foral de Bizkaia el día 01/06/2026.

La entidad no se pronuncia sobre el hecho de que la Administración consulte los datos necesarios para la tramitación de la solicitud.

Se acompaña la siguiente documentación obligatoria con base a normativa aplicable: contrato privado firmado entre la empresa e Ikasi Ikastola, matrículas de vehículos a adscribir a la autorización con su documentación en regla, declaración responsable de medios suficientes, disponibilidad de medios, anexo de servicios con los itinerarios y sus frecuencias horarias.

El 03/06/2026 se comunica a la empresa que la solicitud ha tenido entrada con fecha 01/06/2026 a las 10:00 horas y que el plazo máximo para dictar resolución y notificarla a la interesada es de tres (3) meses. Se informa de que, conforme a la normativa aplicable en la materia, se entenderá concedida la autorización si transcorre dicho plazo sin que se dicte y notifique resolución expresa.

Se comprueba que falta por adjuntar certificado de hallarse al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. La Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera así lo exige y habilita a la Administración a consultarlo directamente.

Con fecha 09/06/2026 se notifica requerimiento de subsanación de la solicitud para que, en el plazo de diez (10) días, presente el certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. El mismo día tiene entrada en el registro electrónico de Diputación Foral de Bizkaia contestación al requerimiento, en la que la empresa indica que no está en disposición de presentar el certificado por imposibilidades técnicas. Dos días después, aporta el certificado, al haberse solucionado la incidencia.

Durante la instrucción del procedimiento, se observa que una de las paradas propuestas en la ruta se encuentra en Bilbao. Al tratarse de un municipio de gran población, la Ley 4/2004 exige que, con carácter previo a resolver la solicitud de autorización, el ayuntamiento emita informe favorable a la



utilización de la parada por el transporte escolar, valorando si entorpece la circulación y afecta a la seguridad de la vía. Dicho informe debe evacuarse en el plazo de dos (2) meses, y sin el mismo no se puede resolver la solicitud ni conceder la autorización.

Así, con fecha 12/06/2026, se notifica a **AUTOBUSES BIZKAIA S.L.** la resolución de la Dirección General de Transportes por la que se comunica que, en esa misma fecha, se ha solicitado el informe y, en consecuencia, se suspende el plazo para la resolución del procedimiento hasta la fecha en la que se reciba.

El 18/06/2026, la empresa interpone recurso de alzada contra dicha resolución. El recurso de alzada es inadmitido mediante orden foral de la diputada foral del departamento.

El 10/08/2026, se recibe informe desfavorable del Ayuntamiento de Bilbao, motivado en que la parada solicitada ocasiona problemas de seguridad vial debido a la afluencia en la misma. El informe especifica todos los aspectos técnicos y jurídicos que dan soporte a esa decisión. En esa misma fecha se comunica a la empresa el levantamiento de la suspensión.

El 3/09/2026, se dicta resolución de la Dirección General de Transportes por la cual se deniega la solicitud de autorización por incumplimiento de los requisitos establecidos al efecto, con fundamentación en el informe emitido por el Ayuntamiento de Bilbao, según el cual la parada solicitada no cumple con las garantías mínimas de seguridad vial. Dicho informe forma parte de la resolución.

El mismo día se pone a disposición la notificación de la denegación en sede electrónica, y la entidad se da por notificada accediendo a su contenido dos días después.

El 14/09/2026 la inspección de transportes da el alto a un vehículo propiedad de **AUTOBUSES BIZKAIA S.L.** haciendo transporte escolar en la parada sobre la que existe informe desfavorable y no se obtuvo autorización. El inspector de transportes solicita a la conductora que le muestre la autorización correspondiente y, observando que no la tiene, levanta acta de inspección.

Al día siguiente, **AUTOBUSES BIZKAIA S.L.**, presenta escrito para que se tenga en cuenta en el posible procedimiento sancionador que se inicie, que la autorización se debe entender concedida por silencio administrativo, al haber transcurrido tres meses sin resolución expresa como indicaba la comunicación del 3 de junio de 2026. Argumenta que se solicitó el 1/06/2026 y a 1/09/2026 no había recibido notificación de la resolución expresa.



Una vez planteado el caso responde, por favor, a las preguntas justificando en todo caso tu respuesta con base únicamente en la normativa facilitada por este Tribunal que resulte de aplicación.

1.- En relación con la **solicitud** presentada por Jon Alberdi: **Puntuación máxima:1 punto**

1.1. ¿Es correcto el argumento de éste ante el requerimiento? *Puntuación máxima: 0,5 puntos*

1.2. ¿Actúa correctamente la Administración requiriendo a Jon Alberdi? *Puntuación máxima: 0,5 puntos*



2.- En relación con la exigencia del **certificado** de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, ¿es correcta la actuación de la Administración al requerir a la empresa para que sea esta última la que aporte dicho certificado? **Puntuación máxima:1 punto**



3. En lo que respecta al **informe** del Ayuntamiento de Bilbao: **Puntuación máxima: 4 puntos.**

3.1. ¿Ha actuado correctamente la Administración al solicitarlo? *Puntuación máxima: 0,5 puntos.*



3.2. ¿El informe formaría parte del expediente administrativo? *Puntuación máxima: 0,5 puntos.*



3.3. Analiza el recurso de alzada interpuesto por la empresa contra la suspensión (calificación y plazo para su interposición) y explica si es correcta su inadmisión. *Puntuación máxima: 3 puntos.*







4. En lo que respecta a la **resolución denegatoria** de la solicitud: **Puntuación máxima: 1 punto.**

4.1. ¿Consideras que dicha resolución debe motivarse? *Puntuación máxima: 0,5 puntos.*

4.2. ¿La forma escogida por la Administración para motivar la resolución es correcta? *Puntuación máxima: 0,5 puntos.*



5. En lo relativo a lo alegado por AUTOBUSES BIZKAIA S.L. tras la inspección de transportes, analiza si tiene razón al considerar estimada por silencio administrativo su solicitud. **Puntuación máxima: 3 puntos.**

